

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1824/2531

ธนาคารกสิกรไทย  
นายอรุณ เหลืองตระกูล

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 308

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดครั้งที่ 5 ซึ่งมีผู้ให้ราคาสูงสุดถึง 2,200,000 บาทนั้น เนื่องจากเป็นความประสงค์ของจำเลยเองที่ขอให้จัดการขายไว้ และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้พยายามขายทรัพย์สินอีกถึง 5 ครั้ง จนในที่สุดมีผู้ให้ราคาสูงสุดเพียง 2,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงตกลงขายให้ เช่นนี้ ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้พยายามขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่อย่างใด จำเลยย่อมไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาดใหม่ได้อีก ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้จำเลยเสียหายและเสียเปรียบนั้น ไม่อาจยกขึ้นเป็นเหตุร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยชอบได้.

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระเงิน  
๒,๓๗๑,๔๙๙.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งแก้อีก หักมัดมัดให้โจทก์

บังคับจำนองเอาที่ดินจำนองตามฟ้องออกขายทอดตลาด และในการขายทอดตลาด  
ที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๙ เจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายแก่โจทก์  
ในฐานะผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี  
ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติและหลักแห่งความยุติธรรม ทำให้จำเลยเสีย  
หายและเสียเปรียบ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาด  
ใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ปรากฏว่าเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอด  
ตลาดทรัพย์เป็นครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘ มีผู้สนใจเข้าสู้ราคาปรากฏตาม  
คำร้องของจำเลยลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙ ระบุว่า การขายทอดตลาดในครั้งนี้มีผู้  
ประมูลหรือสู้ราคาถึง ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า เหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ขาย  
ทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดในครั้งนั้น เพราะจำเลยแถลงขอให้งดการขายไว้เนื่องจาก  
ราคาสูงสุดที่ให้อย่างต่ำไปเช่นนี้ เห็นว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้า  
พนักงานบังคับคดีปฏิบัติโดยมิชอบแต่ประการใด แต่เป็นความประสงค์ของจำเลยที่  
ขอให้งดการขายไว้ ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ยอมงดการขายให้ ปรากฏว่าได้มีการ  
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์รายนี้มาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๗ และมีการเลื่อน  
การขายมาเกือบ ๑๐ ครั้งแล้วแม้ว่าการขายครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘ มี

ผู้ให้ราคาสูงสุดถึง ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของจำเลย ซึ่งจำเลยก็ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการขายไว้ และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้พยายามขายทรัพย์สินอีกถึง ๕ ครั้ง ในที่สุดมีผู้ให้ราคาสูงสุดเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ตกลงขายให้ เช่นนี้ ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้พยายามขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๙ โดยไม่สุจริตหรือดำเนินการขายทอดตลาดโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่อย่างใด ฉะนั้น จำเลยย่อมไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาดใหม่ได้อีก ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้จำเลยเสียหายและเสียเปรียบนั้น ไม่อาจยกขึ้นเป็นเหตุร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยชอบได้

พิพากษายืน.

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

ศาลชั้นต้น - นายปัญญารัตน์ วัระยะวานิช

ศาลอุทธรณ์ - นายเทพฤทธิ์ ศิลปานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ